

1501447-86.2019.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 399, § 2º) INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATÉRIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501447-86.2019.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501447-86.2019.8.26.0032

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2107420/2019 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 2702494 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 2558/19/308 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 1943/19/308 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 2107420 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 2558/19/308 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 1943/19/308 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 2107420 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 2558/19/308 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 1943/19/308 - 03º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal porque, segundo consta, em dia e horário não apurado, mas que se sabe ter sido entre o dia 25 de janeiro de 2019 e o dia 11 de fevereiro de 2019, nesta cidade e comarca, adquiriu, em proveito próprio, a motocicleta Honda/CG 150 Titan, de cor preta, placa EFM-3194 - Araçatuba, avaliada em R\$ 3.500,00 (fls. 32), pertencente a Gabriele Otaviano Isidoro Monteiro e que estava na posse de Jamir Monteiro Aro, que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 03 de outubro de 2019 (fls. 47).

O acusado, devidamente citado, ofereceu resposta à acusação a fls. 116/121.

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa, sendo que, ao final, foi o acusado interrogado (fls. 155/160).

Em sede de memoriais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. A defesa, em memoriais escritos, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas (ausência de dolo). Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de receptação culposa. No tocante à aplicação da pena, requereu seja fixado o regime aberto com substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fls. 164/175).

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, encontrando-se pronto o processo, passo ao julgamento do feito, em homenagem à razoável duração do processo e considerando a ausência do Magistrado titular que encerrou a instrução. A esse respeito, confira-se o precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 399, § 2º)

INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS.

TESES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO” (TJSP. Apelação nº 0003826- 11.2012.8.26.0197. Nona Câmara de Direito Criminal. Rel. Roberto Midolla. J. 04.04.2013).

A questão, inclusive, foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim ementada: “HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ART. 399, § 2º, DO CPP. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO AO MENCIONADO PRIMADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal após o advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, nos termos do § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal. 2. Em razão da ausência de outras normas específicas regulamentando o referido princípio, nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia - permitida pelo art. 3º da Lei Adjetiva Penal -, deverá ser aplicado subsidiariamente o contido no art. 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao sucessor do magistrado (Precedentes STJ). 3. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 4. No caso em apreço, não obstante já estivesse em vigor o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal quando da prolação da sentença, não há qualquer informação nos autos do motivo pelo qual o édito repressivo foi exarado pela Juíza Substituta Rosaura Marques Borba e não pelo magistrado que presidiu a instrução do processo, qual seja, Joni Victória Simões, razão pela qual não há como se aferir se o presente caso enquadra-se nas exceções ao princípio da identidade física do juiz preconizadas no art. 132 do Código de Processo Civil a ensejar ou não o reconhecimento da aventada nulidade da decisão condenatória. (...) 3. Ordem denegada” (HC 133407/RS, HABEAS CORPUS 2009/0065685-5. Ministro JORGE MUSSI (1138), julgado em 03/02/2011).

A ação penal é procedente.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do crime de receptação.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pelo auto de entrega de fls. 17, bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é inequívoca.

Em interrogatório, o acusado afirmou que comprou a moto de um conhecido, que lhe ofereceu uma moto proveniente de leilão. Que comprou o bem por R\$ 250,00, e se responsabilizou em arrumar o pneu. Não sabia que a motocicleta era produto de

furto. Acreditou que era de leilão. Não tinha qualquer documentação.

A testemunha Elias, policial civil, contou que tinha informação acerca de comércio de entorpecentes e por essa razão, foi deferida busca no local. Na residência, foram recebidos pelo réu. No quintal dos fundos da casa localizou uma moto, sendo que em pesquisa, constatou ser produto de furto. O réu afirmou que havia comprado há cerca de 10 dias e que era produto de leilão. Não soube dizer o nome da pessoa que lhe vendeu. Se recorda que o réu contou que havia comprado a moto por valor bem abaixo. Não foi apresentado qualquer documento acerca do leilão.

A testemunha André Luis, policial civil, corroborou o depoimento de seu colega de farda, salientando que o réu afirmou que havia adquirido o bem em leilão. No entanto, não indicou o nome da pessoa que lhe vendeu a moto.

Com efeito, em que pese a tentativa do acusado em tentar atribuir culpa a sua conduta, o conjunto probatório amealhado suficiente a ensejar sua condenação nos termos da denúncia, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para receptação culposa.

Vê-se que, na ocasião, o réu estava na posse da res. E em matéria de receptação, o encontro do bem em poder do agente, que não fornece explicação razoável para o fato, constitui prova da autoria e do dolo. Sobre o tema, já se decidiu: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ADMISSÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ. (...) 7. Writ não conhecido". (STJ, HC 421.406/SC, rel Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 06.03.2018);

Nesse caso, portanto, caberia à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, é impossível que o réu não tivesse ciência da origem ilícita da res, tendo em vista que a comprou sem possuir qualquer documentação, e ainda, sem ser capaz de identificar a pessoa de quem a adquiriu, sem possuir qualquer traço da negociação, e sem documentação comprovando que era proveniente de leilão. Aliás, o bem possuía valor de mercado em torno de R\$ 3.500,00, sendo que o réu confirmou que havia comprado a moto pela mísera quantia de R\$ 250,00.

No mais, receber o bem, sem a competente documentação, de pessoa que "apenas conhecia de vista", já é indício de que o acusado tenha conhecimento da origem ilícita. Nesse contexto, não há como se entender que o réu não tinha ciência de que se tratava de produto de crime.

De rigor, portanto, a condenação do acusado por infração ao artigo 180 do CP, ficando afastadas as teses defensivas de insuficiência probatória e de desclassificação para receptação culposa.

Passo à individualização das penas.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, vejo que elas não são desfavoráveis ao acusado, de modo que fixo sua pena base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, piso legal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes da pena. Por outro lado, em razão da reincidência (fls. 57/58), agravo a pena do réu em 1/6, resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, piso legal.

Na terceira e última fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, torno-a

definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, piso legal.

Sendo o réu reincidente, incabível a concessão de sursis e, considerando-se a condenação anterior (crime de tráfico de drogas), tampouco a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, § 3º, CP), que não se mostra socialmente recomendável.

Outrossim, diante da reincidência, o regime inicial da pena deve ser o SEMIABERTO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que não se encontram presentes causas a justificar a prisão preventiva, além de ter respondido solto ao processo. Condene ainda o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, conforme legislação estadual vigente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências: • Expeça-se guia de execução definitiva; • Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária em desfavor do réu de acordo com o artigo 50 do Código Penal e artigo 686 do Código de Processo Penal; • Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos nos termos do artigo 15, III da Constituição Federal; • Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

P. R. I. C.

Araçatuba, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA